

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2286/2532

นางลำจวน ภูเกิด กับพวก

โจทก์

นายหน่วง มีเอี่ยม

จำเลย

นายหน่วง มีเอี่ยม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 31หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครและขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดที่ 1778ตำบลคลองกระทุ่มแบน (คลองมะเดื่อ) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ของโจทก์ทั้งสองในส่วนที่ปรากฏในเส้นสีเขียวในแผนที่พิพาท และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 100 บาทนับแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนขนย้ายออกไปจากที่ดินโจทก์ แต่ค่าเสียหายก่อนฟ้องไม่ให้เกิน 600 บาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92,84)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์และสำหรับเรื่องค่าเสียหาย จำเลยได้วางเงินสดไว้เป็นประกัน(อันดับ 78,82)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนบ้านขนย้ายทรัพย์สิน
และบริวารในระหว่างฎีกาได้โดยให้จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่ง
เดือนส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนหากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนบ้านขนย้ายทรัพย์สิน
และบริวารในระหว่างฎีกาได้โดยให้จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่ง
เดือนส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนหากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ